«УТВЕРЖДАЮ»
генеральный директор
ООО «СК «Ингосстрах–Жизнь»
В.В. Черников

«24» апреля 2014 года

ПРАВИЛА КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

Преамбула

1. Субъекты страхования
2. Объект страхования
3. Терминология
4. Страховые риски, страховые случаи
5. Заключение и исполнение договора
6. Страховая сумма и страховая премия (страховые взносы). Порядок определения страховой суммы, страхового тарифа и страховой премии (страховых взносов)
7. Порядок определения размера страховых выплат
8. Порядок и срок осуществления страховых выплат
9. Прекращение Договора, выкупная сумма
10. Права и обязанности сторон
11. Форс-мажор
12. Конфиденциальная информация
13. Заключительные положения

П Р А В И Л А К Р Е Д И Т Н О Г О С Т Р А Х О В А Н И Я Ж И З Н И

Преамбула
1. Субъекты страхования
2. Объект страхования
3. Терминология
4. Страховые риски, страховые случаи
5. Заключение и исполнение договора
6. Страховая сумма и страховая премия (страховые взносы). Порядок определения страховой суммы, страхового тарифа и страховой премии (страховых взносов)
7. Порядок определения размера страховых выплат
8. Порядок и срок осуществления страховых выплат
9. Прекращение Договора, выкупная сумма
10. Права и обязанности сторон
11. Форс-мажор
12. Конфиденциальная информация
13. Заключительные положения

Преамбула

Настоящие Правила кредитного страхования жизни (далее именуемые – «Правила») разработаны в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – РФ). Правила определяют общие условия и порядок осуществления страхования жизни кредитных заемщиков Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» (именуемым в дальнейшем «Страховщик»), созданным в соответствии с законодательством РФ для осуществления деятельности по страхованию и получившим лицензию в установленном законом порядке. Правила являются неотъемлемой частью Договора кредитного страхования жизни (далее именуемого – «Договор»).

1. Субъекты страхования

1.1. **Страховщик** — Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь», страховая организация, созданная в соответствии с законодательством РФ для осуществления деятельности по страхованию и получившая лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном законом порядке.

1.2. **Страхователь** – физическое или юридическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор в соответствии с Правилами и уплачивающее страховые взносы по Договору.

Страхователем может выступать:

а) российское или иностранное юридическое лицо любой организационно-правовой формы;

б) дееспособное физическое лицо.

Страхователь - физическое лицо также является Застрахованным по Договору, если иное не предусмотрено Договором.

1.3. **Застрахованный** - физическое лицо в отношении которого Страхователь и Страховщик заключают Договор в соответствии с Правилами.

Договоры, заключенные в отношении единственного Застрахованного, являются Договорами индивидуального страхования.

Договоры, заключенные в отношении нескольких Застрахованных, объединенных фактом заключения кредитных договоров с одним и тем же банком, иным кредитным учреждением или иным юридическим лицом, являются Договорами коллективного страхования.

Возраст Застрахованного не может быть меньше восемнадцати лет на дату начала действия Договора и более 75 лет на дату окончания действия Договора. Лица, на момент заключения Договора страдающие онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, психическими заболеваниями, тяжелыми расстройствами нервной системы, лица с врожденными аномалиями, инвалиды I или II группы и инвалиды детства, носители ВИЧ или больные СПИДом, а также лица, состоящие на учете в психоневрологическом, противотуберкулезном и/или наркологическом диспансере, могут быть Застрахованными с согласия Страховщика и только при условии, что до заключения Договора Страховщик был письменно уведомлен Страхователем о состоянии здоровья лица, заявленного на страхование. Если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь (Застрахованный) сообщил Страховщику о Застрахованном заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Страховщик вправе потребовать признания Договора недействительным в отношении такого лица и применения последствий, предусмотренных п.2 ст.179 Гражданского кодекса РФ.

1.4 Выгодоприобретателем является юридическое или физическое лицо, которому принадлежит право на получение страховой выплаты. Выгодоприобретателем является Застрахованный, если иное не предусмотрено Договором. Выгодоприобретателем может являться кредитное учреждение (банк), выдавшее кредит, и/или иные лица, указанные в Договоре.

В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в Договоре в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного. Если Выгодоприобретатель не указан в Договоре, то Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного, которые устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. Назначение Выгодоприобретателя (иного, чем Застрахованный) может быть произведено только с письменного согласия Застрахованного.

В случае если Выгодоприобретателями являются несколько лиц, в Договоре необходимо указать абсолютную или относительную величину страховых выплат, приходящуюся на каждого Выгодоприобретателя. Если абсолютная или относительная величина страховых выплат не указана в Договоре, то при наступлении страховых случаев страховая выплата осуществляется в равных долях каждому из Выгодоприобретателей.

Если получателем страховой выплаты является:

а) малолетний (до 14 лет), то страховую выплату за него могут получить: его родитель, усыновитель либо опекун;

б) несовершеннолетний, не объявленный или объявленный полностью дееспособным в возрасте от 14 до 18 лет, то право на получение страховой выплаты остается за самим получателем;

в) лицо, признанное недееспособным, то право на получение страховой выплаты переходит к его опекуну;

г) лицо, дееспособность которого ограничена, то право на получение страховой выплаты остается за получателем, однако, получение выплаты осуществляется только с письменного согласия его попечителя.

В случаях, когда получателем страховой выплаты является лицо, указанное в п.п. а), в), г) данной статьи, страховая выплата производится указанным представителям получателя только на основании подтверждающих соответствующее право документов.

2. Объект страхования

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с дожитием Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам, либо с наступлением иных событий в жизни Застрахованного, а также с его смертью.

3. Терминология

Далее в Правилах, а также в заключаемых в соответствии с Правилами Договорах используются следующие термины:

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.

Страховым случаем является предусмотренное Договором фактически произошедшее в течение срока страхования событие, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. Страховщик осуществляет установленную Договором страховую выплату Выгодоприобретателю при условии, что Страховщику предоставлены документы, которые подтверждают наступление такого события.

Сроком страхования является период времени, определяемый Договором, на который распространяется страхование и в течение которого может произойти страховой случай, в результате чего у Страховщика возникает обязанность по осуществлению страховой выплаты в соответствии с настоящими Правилами и Договором. Договором могут быть установлены разные сроки страхования по разным рискам, включенным в Договор.

Страховым взносом (страховой премией) является денежная сумма, которая уплачивается Страховщику в качестве платы за страхование.

Страховой суммой является определенная Договором по соглашению Страховщика со Страхователем денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты. Страховая сумма определяется в Договоре либо указанием на денежную сумму, либо указанием на способ расчета страховой суммы в соответствии с условиями страхования.

Выкупной суммой является определенная Договором денежная сумма, которая выплачивается Страхователю или его наследникам в случае досрочного прекращения Договора, заключенного на случай риска «Дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам».

Полисной годовщиной является календарная дата, месяц и день которой совпадают с определенной (предусмотренной) Договором датой начала страхования, за исключением случаев, когда дата начала страхования по Договору приходится на 29 февраля. В случае если дата начала страхования по Договору приходится на 29 февраля, то в не високосные годы страховой годовщиной считается 28 февраля.

Льготным периодом признается устанавливаемый в соответствии с Правилами срок, в течение которого действие страхования по Договору не приостанавливается при нарушении Страхователем обязанности по своевременной уплате страховых взносов. При уплате очередного страхового взноса до окончания соответствующего льготного периода Страхователь освобождается от обязанности уплатить пеню за несвоевременную уплату страхового взноса.

Приостановление действия страхования по Договору означает, что в случае неуплаты очередного страхового взноса до окончания соответствующего льготного периода действие Договора приостанавливается с даты начала льготного периода, и произошедшее в данный период событие не признается страховым случаем. Восстановление действия страхования по Договору осуществляется в соответствии с Правилами.

Отложенный период – период, установленный Договором и исчисляемый в календарных днях, за который не производятся страховые выплаты. Договором может быть установлен отложенный период для конкретного риска (рисков).

Предшествующее состояние — любое нарушение здоровья (расстройство, заболевание), травма, увечье, врожденная или приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство, которое уже было диагностировано у Застрахованного на момент заключения Договора, либо проявлявшееся в течение 12 месяцев до заключения Договора, или симптомы которого имелись у Застрахованного на дату заключения Договора. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с указанными состояниями.

Несчастный случай – внешнее, кратковременное (до нескольких часов), фактически происшедшее под воздействием различных внешних факторов (физических, химических, механических) событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, наступившее в течение срока страхования и возникшее непредвиденно, непреднамеренно, помимо воли Застрахованного, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного.

Не являются несчастным случаем, в смысле Правил, остро возникшие или хронические заболевания и их осложнения (как ранее диагностированные, так и впервые выявленные), спровоцированные воздействием внешних факторов, в частности инфаркт миокарда, инсульт, аневризмы, опухоли, функциональная недостаточность органов, врожденные аномалии органов.

Болезнь (заболевание) - диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов, не вызванное несчастным случаем нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными и/или морфологическими изменениями, а также явившееся следствием осложнений, развившихся после врачебных манипуляций с целью лечения такого нарушения и произведенных в период срока страхования.

Инвалидность — социальная недостаточность Застрахованного вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящая к ограничению

жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. Группы инвалидности соответствуют группам, установленным бюро медико-социальной экспертизы (далее – бюро МСЭ) для характеристики степени инвалидности и требований ухода, показаний и противопоказаний медицинского характера. Для признания инвалидности страховым случаем в рамках Правил, она должна быть установлена в течение срока страхования.

Критическое заболевание – установление Застрахованному врачом, имеющим необходимую квалификацию, заключительного диагноза одного из заболеваний или проведение ему одной из хирургических операций, определенных в Договоре. Перечень заболеваний, хирургических операций и специальные условия страхования по данному страховому событию приведены в Приложении №1 к Правилам.

Полисные условия страхования формируются для Договоров, заключаемых на основе Правил. Они представляют собой сокращенную версию Правил, содержащую условия страхования по конкретной программе/программам страхования. Полисные условия являются неотъемлемой частью Договора.

Кредитное учреждение – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании лицензии имеет право осуществлять банковские/финансовые операции, предусмотренные действующим законодательством. Для целей настоящих Правил под кредитным учреждением следует понимать банковскую и небанковскую кредитную организацию, в том числе лизинговую организацию.

Кредитный договор – документ, удостоверяющий факт заключения договора, по которому кредитное учреждение обязуется предоставить кредитные средства на условиях, предусмотренных кредитным договором, а заемщик обязуется осуществить возврат полученного кредита и уплатить проценты за пользование кредитом.

Для целей настоящих Правил под понятием кредитный договор также подразумеваются договор займа, договор ссуды, договор поручительства, договор лизинга, договор банковской карты.

Задолженность по кредитному договору – основной долг / остаток основного долга по фактически предоставленному кредитным учреждением кредиту. Для целей страхования задолженность может включать или не включать в себя начисленные проценты за использование денежных средств, комиссии, штрафы и пени в зависимости от условий Договора. Для целей страхования под понятием задолженности по кредитному договору также могут пониматься максимальный лимит, установленный по банковской карте, или задолженность по банковской карте в зависимости от того, как определено Договором.

Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении.

4. Страховые риски, страховые случаи

4.1. В соответствии с условиями Правил страховыми рисками могут являться:

а) смерть Застрахованного, наступившая в результате болезни и/или несчастного случая («Смерть в результате болезни и/или несчастного случая»);

б) инвалидность Застрахованного, установленная в результате болезни и/или несчастного случая («Инвалидность в результате болезни и/или несчастного случая»);

в) смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая («Смерть в результате несчастного случая»);

г) инвалидность Застрахованного, установленная в результате несчастного случая («Инвалидность в результате несчастного случая»);

д) смерть Застрахованного, наступившая в результате дорожно-транспортного происшествия, («Смерть в результате ДТП»);

е) инвалидность Застрахованного, установленная в результате дорожно-транспортного происшествия («Инвалидность в результате ДТП»);

ж) травма Застрахованного, предусмотренная Таблицей размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем («Травма»);

з) временная утрата трудоспособности Застрахованного, наступившая в результате болезни и/или несчастного случая (далее «Временная утрата трудоспособности в результате болезни и/или несчастного случая»);

и) временная утрата трудоспособности Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая (далее «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая»);

к) установление Застрахованному врачом, имеющим необходимую квалификацию, заключительного диагноза критического заболевания или проведение ему одной из хирургических операций, перечисленных в п.5 Приложения №1, (далее «Критическое заболевание»). Условия страхования по риску, указанному в п.4.1.к, приведены в Приложении №1.

л) дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам (далее «Дожитие до потери работы»). Условия страхования по риску, указанному в п.4.1.л, приведены в Приложении №2.

м) постоянная полная (или частичная) утрата Застрахованным общей трудоспособности без установления инвалидности в результате несчастного случая и/или болезни (далее «Постоянная утрата трудоспособности»). Условия страхования по риску, указанному в п.4.1.м, приведены в Приложении №3.

4.2. Страховыми случаями могут быть признаны следующие события, произошедшие в течение срока страхования:

а) смерть Застрахованного, вызванная несчастным случаем, произошедшим в течение срока страхования, или заболеванием, впервые диагностированным в течение срока страхования, за исключением случаев, предусмотренных п.п.4.3, 4.4 Правил;

б) инвалидность Застрахованного, установленная в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, или заболевания, впервые диагностированного в течение срока страхования, за исключением случаев, предусмотренных п.п.4.3, 4.4 Правил;

в) смерть Застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, за исключением случаев, предусмотренных п.4.3 Правил;

г) инвалидность Застрахованного, установленная в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования, за исключением случаев, предусмотренных п.4.3 Правил;

д) смерть Застрахованного, наступившая в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в течение срока страхования, за исключением случаев, предусмотренных п.4.3 Правил;

е) инвалидность Застрахованного, установленная в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в течение

срока страхования за исключением случаев, предусмотренных п.4.3 Правил;

ж) травма Застрахованного, полученная в течение срока страхования в результате несчастного случая и предусмотренная Таблицей размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем, за исключением случаев, предусмотренных п.4.3 Правил;

з) временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате болезни и/или несчастного случая за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.3, 4.4 Правил;

и) временная утрата трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.3, 4.4 Правил;

к) установление Застрахованному врачом, имеющим необходимую квалификацию, заключительного диагноза критического заболевания или проведение ему одной из хирургических операций, перечисленных в п.5 Приложения №1 (Критическое заболевание), за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.3, 4.4 Правил;

л) дожитие Застрахованного до потери постоянной работы по независящим от него причинам, за исключением случаев, предусмотренных п.5.3 Приложения №2;

м) постоянная полная (или частичная) утрата Застрахованным общей трудоспособности без установления инвалидности в результате несчастного случая и/или болезни, за исключение случаев, предусмотренных п.п. 4.3, 4.4 Правил.

4.3. Если иное не установлено Договором, события, указанные в п.п.4.2.а–4.2.к, 4.2.м Правил, не признаются страховыми случаями, если они наступили вследствие:

а) умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, которое согласно Договору, Правилам или законодательству РФ является Выгодоприобретателем в случае смерти Застрахованного, а также лиц, действующих по их поручению, направленных на наступление страхового случая;

б) совершения (попытки совершения) Застрахованным (Страхователем) уголовного преступления, находящегося в прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;

в) алкогольного опьянения Застрахованного, наркотического или токсического опьянения (отравления) в результате употребления им наркотических, сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов без предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки);

г) управления Застрахованным транспортным средством без права на управление транспортным средством данной категории или передачи Застрахованным управления транспортным средством лицу, не имевшему права на управление транспортным средством данной категории;

д) управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными средствами, или передачи Застрахованным управления транспортным средством лицу, находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано управление транспортными средствами;

е) самоубийства Застрахованного (покушения на самоубийство), если на момент самоубийства (покушения на самоубийство) Договор действовал менее двух лет (или продлялся таким образом, что страхование не действовало непрерывно в течение двух лет), а также при преднамеренном членовредительстве Застрахованного, за исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до этого противоправными действиями третьих лиц;

ж) действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

з) военных действий, их последствий, гражданских, военных переворотов, народных волнений, а также во время прохождения Застрахованным военной службы, участия в военных сборах и учениях, маневрах, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего либо гражданского служащего;

и) полета Застрахованного на летательном аппарате или управления им, если Застрахованный не является профессиональным пилотом, кроме случаев полета в качестве пассажира на рейсовом самолете или вертолете гражданской авиации, управляемом профессиональным пилотом;

к) профессиональных занятий Застрахованным спортом или в результате опасных хобби (например, альпинизм, скалолазание, ледолазание, погружение под воду на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящихся на дне (независимо от глубины погружения), прыжки с парашютом, скайсерфинг, бейсджампинг, дельта/парапланеризм, вингсьют, скачки, BMX, маунтин байк, даунхилл, спелеотуризм, аквабайк, вейкбординг, яхтинг в открытом море, паркур, бои без правил, охота на крупную дичь и т.п.); в результате занятий любым видом спорта на систематической основе, направленных на достижение спортивных результатов; во время участия в соревнованиях, гонках на скорость.

Страховыми случаями могут быть признаны события, перечисленные в п.п.4.2.а–4.2.к, 4.2.м Правил, наступившие во время любительских занятий на разовой основе (например, на период отпуска, каникул или в выходные дни) сноубордом, скейтбордом, горными лыжами, водными лыжами; подводное плавание без применения акваланга, прогулки на лошадях, пешие походы без применения альпинистского снаряжения, езда на велосипеде (кроме триала или скоростного спуска), а также другими видами деятельности/спорта, которые нельзя рассматривать как опасные, а также нельзя отнести к профессиональному спорту или систематическим тренировкам, направленным на достижение спортивных результатов;

л) во время участия в мотокроссе, триале, мотогонках, автогонках, а также во время езды на мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном средстве при температуре окружающей среды или дорожного покрытия ниже 0°С;

м) во время нахождения Застрахованного (Страхователя) в местах лишения свободы, а также в изоляторах временного содержания и других учреждениях, предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления;

н) в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если несчастный случай произошел с психически больным Застрахованным (Страхователем), который находился в невменяемом состоянии в момент несчастного случая;

о) в результате предшествующих состояний или их последствий;

п) болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфекцией, СПИДом. Случаи заражения Застрахованного ВИЧ-инфекцией, вызванные действиями, предусмотренными ст.122 УК РФ, и подтвержденные вступившим в силу решением суда, признаются страховыми;

р) во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных приступов);

с) вследствие сердечно-сосудистого, онкологического или иного угрожающего жизни заболевания, имевшегося у Застрахованного на дату заключения Договора, при условии, что Страховщик не был поставлен об этом в известность при заключении Договора;

т) во время периода, в течение которого было приостановлено действие страхования по Договору.

4.4. Если иное не установлено Договором, страховыми случаями также не признаются:

а) временная утрата трудоспособности в связи с заболеванием, диагностированным у Застрахованного на дату заключения Договора или симптомы которого имелись у Застрахованного на дату заключения Договора;

б) временная утрата трудоспособности в связи с необходимостью ухода за ребенком или членом семьи, временная утрата трудоспособности вследствие беременности или ее прерывания, лечения зубов (за исключением повреждений, полученных в результате несчастного случая), венерических болезней, любых заболеваний нервной системы, психических расстройств вне зависимости от их классификации, пищевой токсикоинфекции (за исключением случаев, повлекших госпитализацию Застрахованного), заболеваний, приобретенных при проведении лечения методами народной (нетрадиционной) медицины.

4.5. Событие, указанное в п.4.1.л Правил, не признается страховым случаем, если оно наступило в результате причин, указанных в п.5.3 Приложения №2.

4.6. Действие п.4.3.п не распространяется на диагноз критического заболевания, описанного в п.5.м Приложения №1 (Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) или Синдром Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) вследствие переливания крови).

4.7. Смерть и инвалидность, наступившие в результате имевшего место в течение срока страхования несчастного случая, включая ДТП, признаются страховыми случаями, если они наступили не позднее, чем в течение одного года со дня несчастного случая.

5. Заключение и исполнение Договора

5.1. Страхователь имеет право заключить Договор на случай наступления любого одного или нескольких событий, указанных в п.4.2 Правил, при этом включение в Договор риска «Смерть» (п.4.2.а или п.4.2.б Правил) является обязательным, если иное не установлено в Договоре.

5.2. Договор не заключается в отношении лиц:

а) возраст которых на момент окончания Договора превышает 65 лет – по рискам «Дожитие до потери работы» и «Критическое заболевание».

б) неработающих – по рискам «Временная утрата трудоспособности» и «Дожитие до потери работы».

5.3. Для заключения Договора Страхователь направляет Страховщику письменное заявление по установленной страховщиком форме (Приложения №№7-8), а если на страхование заявлена группа лиц, то к заявлению прилагается список Застрахованных (Приложение № 9), либо иным способом заявляет о своем намерении заключить Договор. В последнем случае Страхователь сообщает Страховщику: данные Страхователя (для Страхователей–физических лиц: фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату рождения, паспортные данные, адрес проживания и телефон; для Страхователей–юридических лиц: полное наименование, реквизиты организации), а также следующие сведения в отношении каждого из лиц, которые будут являться Застрахованными:

5.3.1. при заключении Договора индивидуального страхования – фамилию, имя, отчество; год, месяц и дату рождения; информацию о полученном/получаемом кредите / займе / поручительстве, пол, должность/профессия, хобби потенциального Застрахованного; срок страхования; валюту страхования; перечень страховых рисков; страховые суммы; информацию о состоянии здоровья Застрахованного (рост / вес, имеющиеся в настоящее время и в анамнезе заболевания, перенесенные ранее травмы);

5.3.2. при заключении Договора коллективного страхования – полное наименование и сфера деятельности компании-Страхователя; количество и возраст лиц, заявленных на страхование; должности / профессии лиц, заявленных на страхование; информацию о полученном / получаемом кредите / займе / поручительстве, предполагаемая (желаемая) дата начала Договора; срок страхования; валюта страхования; особые условия запроса (например, нестандартный список исключений); перечень страховых рисков; страховые суммы.

Страховщик вправе потребовать от Страхователя (Застрахованного) представить дополнительные документы из перечней в Приложениях №10 и №11 и/или заполнить документы и анкеты из Приложений №№15–69 с целью определения вероятности наступления страхового случая. На основании представленных сведений о состоянии здоровья, хобби, увлечениях и/или медицинских данных лица, которое предположительно будет застраховано, Страховщик имеет право увеличить размер страхового взноса, предложить снизить страховые суммы или предложить покрытие по другим рискам.

5.4. Страховщик вправе требовать медицинского освидетельствования лица, которое предположительно будет Застрахованным. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования является отказом от акцепта предложения о заключении Договора в соответствии с положениями законодательства РФ.

5.5. Страховщик вправе отказать в заключении Договора или приостановить рассмотрение заявления на страхование в случае, если потенциальный Застрахованный на дату заявления страдает заболеванием, угрожающим его жизни и здоровью (заболевание или состояние, травма или иное расстройство здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более 2-х недель) утрате трудоспособности), если иное не предусмотрено Договором. Страховщик также вправе отложить заключение Договора, если лицо, заявленное на страхование, страдает острым заболеванием или временно нетрудоспособно. Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в случае, если впоследствии будет установлено, что Застрахованный на дату заключения Договора страдал заболеванием (заболевание или состояние, травма или иное расстройство здоровья, способное привести к инвалидности, длительной (более 2-х недель) утрате трудоспособности).

5.6. Страхователь назначает Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного с письменного согласия Застрахованного.

5.7. В Договоре указываются:

а) субъекты страхования;

б) страховые риски;

г) страховые суммы по каждому риску;

д) размер и порядок уплаты страховых взносов;

е) порядок расчета и осуществления страховой выплаты;

ж) дата начала и срок страхования.

5.8. Договор вступает в силу со дня его заключения, при этом ответственность Страховщика по осуществлению страховой выплаты начинает действовать с установленной Договором даты начала срока страхования, но не ранее дня поступления первого страхового взноса на счет Страховщика или дня уплаты первого страхового взноса наличными деньгами в кассу Страховщика.

5.9. Страховщик оформляет и передает Страхователю Договор или страховой Полис, подтверждающий заключение Договора. В случае утери Договора или Полиса Страховщик на основании письменного заявления Страхователя выдает дубликат Договора или Полиса. После передачи дубликата Страхователю утерянный экземпляр считается недействительным.

Договор может быть заключен путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления страхового Полиса, подписанного Страховщиком.

В последнем случае согласие Страхователя заключить Договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика Полиса и Правил.

5.10. Застрахованный (или иное лицо с согласия Страхователя и Страховщика) имеет право исполнить какие-либо из обязанностей Страхователя по Договору. Исполнение Застрахованным или иным лицом части обязанностей Страхователя по Договору не освобождает Страхователя от исполнения других обязанностей по Договору.

5.11. Вся корреспонденция в связи с Договором направляется по адресам, которые указаны в Договоре, а в связи со страховым случаем – по адресу, указанному в Заявлении на страховую выплату. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязуются заблаговременно в письменном виде известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет считаться полученной в день ее поступления по прежнему адресу.

6. Страховая сумма и страховая премия (страховые взносы). Порядок определения страховой суммы, страхового тарифа и страховой премии (страховых взносов)

6.1. Страховой суммой является денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.

В пределах страховой суммы Страховщик несет ответственность за выполнение своих обязательств по Договору. Размер страховой суммы устанавливается соглашением сторон Договора.

В пределах страховой суммы могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика по любому из страховых рисков, указанных в Договоре, именуемые в дальнейшем: «страховая сумма по риску «Смерть»; «страховая сумма по риску «Инвалидность»; «страховая сумма по риску «Временная утрата трудоспособности»; «страховая сумма по риску «Травма»; «страховая сумма по риску «Критические заболевания», страховая сумма по риску «Дожитие до потери работы», страховая сумма по риску «Постоянная утрата трудоспособности».

6.2. Страховая сумма (страховые суммы по рискам) может быть постоянной или изменяющейся в течение срока страхования. Страховая сумма может устанавливаться в соответствии со следующими вариантами:

6.2.1 Страховая сумма на дату начала срока страхования равна размеру задолженности по кредитному Договору или иной определенной Договором денежной сумме. Страховая сумма постоянна в течение срока страхования.

6.2.2 Страховая сумма на дату начала срока страхования равна размеру задолженности по кредитному договору. В течение действия Договора страховая сумма изменяется в соответствии с изменением задолженности по кредитному договору и равна размеру текущей (фактической) задолженности по кредитному договору на дату наступления страхового случая, но ни в какой момент времени не может превышать размер страховой суммы на дату начала срока страхования.

6.3. Размер страховой суммы для вариантов, описанных в п.п.6.2.1 и 6.2.2, может быть также установлен как размер задолженности по кредитному договору, увеличенный на фиксированный % (процент), определенный Договором.

6.4. Страховая премия (страховые взносы) рассчитывается исходя из страховой суммы в соответствии с тарифами Страховщика.

6.5. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования. Страховой тариф рассчитывается как произведение базового страхового тарифа и коэффициентов, зависящих от пола, возраста, профессиональной принадлежности Застрахованного, рода его деятельности, периода действия Договора, увлечений, образа жизни Застрахованного, объема страхового покрытия, результатов медицинского освидетельствования, численности группы.

Порядок расчета страхового тарифа приведен в «Методике расчета и экономическом обосновании страховых тарифов по Правилам кредитного страхования жизни».

6.6. Размер страхового взноса зависит от срока и порядка уплаты страховых взносов.

Страховые взносы уплачиваются в рублях. По Договорам страхования с валютным эквивалентом страховые взносы уплачиваются в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной валюты на дату оплаты (перечисления), за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами валютного регулирования.

Все расчеты с нерезидентами осуществляются в соответствии с действующим валютным законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.

6.7. Страховой взнос по Договору может быть уплачен Страхователем единовременно – разовым платежом за весь срок страхования, или в рассрочку, наличными деньгами представителю или в кассу Страховщика, или путем безналичных расчетов. Порядок

уплаты страхового взноса определяется соглашением сторон Договора при его заключении. При уплате в рассрочку страховые взносы уплачиваются до дат, указанных в Договоре.

6.8. В случае уплаты страхового взноса в рассрочку Договором может быть предусмотрен льготный период продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней, если иное не установлено Договором. Для уплаты ежемесячных страховых взносов устанавливается льготный период 10 (десять) календарных дней. Льготный период начинается с даты уплаты очередного страхового взноса, установленной в Договоре. Если в течение льготного периода взнос не был уплачен, Договор прекращает своё действие с даты начала льготного периода.

6.9. Страховой взнос (при уплате в рассрочку - первый страховой взнос) должен быть уплачен не позднее, чем в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора, если иной срок не установлен в Договоре.

7. Порядок определения размера страховых выплат

7.1. Страховая выплата производится при наступлении страхового случая лицу, имеющему право на ее получение согласно Договору, независимо от сумм, причитающихся ему по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Страховые выплаты осуществляются в российских рублях. По Договорам страхования с валютным эквивалентом страховые выплаты осуществляются по курсу ЦБ РФ, установленному для данной иностранной валюты на дату выплаты (перечисления). По требованию получателя выплаты, не являющегося резидентом РФ, страховая выплата может быть произведена в иностранной валюте в порядке, предусмотренном валютным законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами валютного регулирования.

7.2. При наступлении страхового случая, связанного с наступлением события, указанного в п.п.4.2.а, 4.2.в, 4.2.д Правил, страховая выплата производится в размере 100% страховой суммы по риску «Смерть», установленной для Застрахованного.

7.3. При наступлении страхового случая, связанного с наступлением события, указанного в п.п.4.2.б, 4.2.г, 4.2.е Правил, страховая выплата рассчитывается по одному из следующих вариантов:

Вариант А (**п.п.4.2.б, 4.2.г, 4.2.е**)

- I группа инвалидности – 100%,
- II группа инвалидности – 100%

Вариант Б (п.п.4.2.б, 4.2.г, 4.2.е)

- I группа инвалидности – 100%,
- II группа инвалидности – 75%,
- III группа инвалидности – 50%

Вариант В (**п.п.4.2.б, 4.2.г, 4.2.**е)

- I группа инвалидности – 100%,
- II группа инвалидности – 80%,
- III группа инвалидности – 60%

Вариант Г(**п.п.4.2.б, 4.2.г, 4.2.е**)

- I группа инвалидности – 100%,
- II группа инвалидности – %, установленный Договором,
- III группа инвалидности – %, установленный Договором

страховой суммы по риску «Инвалидность», установленной для Застрахованного.

Вариант, по которому при наступлении страхового случая будет рассчитываться размер страховой выплаты, устанавливается при заключении Договора. Если в Договоре не указан вариант, то установленным считается вариант А.

7.4. При наступлении страхового случая, связанного с наступлением события, указанного в п.4.2.ж Правил, страховая выплата рассчитывается по одному из следующих вариантов:

Вариант А

по «Таблице №1 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем» (Приложение №4)

Вариант Б

по «Таблице №2 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем» (Приложение №5)

Вариант В

по «Таблице №3 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем» (Приложение №6)

в зависимости от тяжести травмы, исходя из страховой суммы по риску «Травма», установленной для Застрахованного.
Вариант, по которому при наступлении страхового случая будет рассчитываться размер страховой выплаты, устанавливается при заключении Договора. Если в Договоре не указан вариант, то установленным считается вариант В.

7.5. При наступлении страхового случая, связанного с наступлением события, указанного в п.п.4.2.з, 4.2.и Правил, страховая выплата рассчитывается как 0,3% от страховой суммы по риску «Временная утрата трудоспособности», установленной для Застрахованного, за каждый день временной нетрудоспособности вне зависимости от того, закончился ли период временной нетрудоспособности до или после окончания срока страхования; но не больше, чем за 100 дней по одному страховому случаю, если Договором не предусмотрено иное ограничение количества дней. Период временной нетрудоспособности должен начинаться в период действия Договора. Договором может быть предусмотрена выплата в размере а $\times$ 0,3% с соответствующим умножением тарифа на коэффициент «а» (коэффициент «а» устанавливается в размере от 0,1 до 15). В зависимости от условий Договора расчет страховой выплаты может производиться:

а) исходя из количества рабочих дней нетрудоспособности за исключением официально объявленных выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней;

б) исходя из количества календарных дней нетрудоспособности.

Страховщик вправе при заключении Договора установить отложенный период 30 первых календарных дней временной нетрудоспособности, если иное не установлено Договором. Если Договором установлен отложенный период, то дни, приходящиеся на

отложенный период, не учитываются при расчете страховой выплаты.

Вариант, по которому при наступлении страхового случая будет рассчитываться размер страховой выплаты, устанавливается при заключении Договора. Если в Договоре не указан вариант, то установленным считается вариант с выплатой исходя из количества календарных дней.

7.6. При наступлении страхового случая, связанного с наступлением события, указанного в п.4.2.к Правил, страховая выплата производится в размере 100% страховой суммы по риску «Критические заболевания», установленной для Застрахованного. Дополнительные условия страхования и порядок осуществления страховой выплаты по риску «Критические заболевания» приведены в Приложении №1.

7.7. Порядок определения размера и другие условия страховых выплат при наступлении страховых случаев, связанных с наступлением событий, указанных в п.п.4.2.л, 4.2.м, Правил, приведены в Приложениях №№2, 3.

7.8. Стороны вправе определить следующие условия осуществления страховой выплаты:

7.8.1. Зависимые страховые выплаты - если несчастный случай или болезнь Застрахованного обусловили наступление различных событий, указанных в п.п.4.2.а - 4.2.г, 4.2.ж, - 4.2.и, 4.2.м Правил, признанных страховыми случаями, то размер страховой выплаты по каждому страховому случаю уменьшается на сумму страховой выплаты, ранее произведенной Страховщиком в связи с данным несчастным случаем или данной болезнью.

7.8.2. Независимые страховые выплаты - если несчастный случай или болезнь обусловили наступление различных событий, указанных в п.п.4.2.а - 4.2.г, 4.2.ж, - 4.2.и, 4.2.м Правил, признанных страховыми случаями, то страховая выплата по каждому страховому случаю производится в полном объеме независимо от страховой выплаты, ранее произведенной Страховщиком в связи с данным несчастным случаем или данной болезнью.

7.8.3. Если в Договоре не определено как будут производиться страховые выплаты, то по умолчанию выплаты считаются зависимыми.

7.9. Страховые выплаты при наступлении событий, указанных в п.п.4.3.в и 4.3.е Правил производятся независимо от страховых выплат по другим событиям. Если дорожно-транспортное происшествие обусловило наступление различных событий, указанных в п.п.4.3.в и 4.3.е Правил, признанных страховыми случаями, то размер страховой выплаты по каждому страховому случаю уменьшается на сумму страховой выплаты, ранее произведенной Страховщиком в связи с данным дорожно-транспортным происшествием.

7.10. Страховая выплата по событию, указанному в п.п.4.3.л, Правил, признанному страховым случаем, производится независимо от страховых выплат по другим событиям.

8. Порядок и срок осуществления страховых выплат

8.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления Застрахованного (Выгодоприобретателя, Страхователя) и документов, указанных в п.8.2 Правил, подтверждающих факт наступления страхового случая. В медицинских документах должны содержаться: дата и обстоятельства заявленного случая, полный диагноз, время начала и окончания лечения, результаты всех проведенных диагностических исследований, названия лечебных мероприятий, срок временной нетрудоспособности. Диагноз, поставленный Застрахованному, считается достоверным в том случае, если он поставлен имеющим на это право медицинским работником на основании характерных объективных симптомов (признаков).

8.2. Для получения страховой выплаты по событиям, указанным в п.п.4.1.а-4.1.и, Застрахованный (Выгодоприобретатель, Страхователь) должен предоставить Страховщику следующие документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, если Договором не установлен иной перечень документов:

а) в связи со смертью Застрахованного:

- оригинал Договора (полиса) (для Договоров индивидуального страхования);
- письменное заявление Выгодоприобретателя на страховую выплату по установленной Страховщиком форме с подробным описанием обстоятельств смерти Застрахованного и с указанием способа получения страховой выплаты (через кассу Страховщика или путём перечисления на расчетный счёт);
- письменное заявление Выгодоприобретателя по установленной Страховщиком форме с указанием полных банковских реквизитов (если в заявлении на страховую выплату выбран способ получения страховой выплаты на расчетный счет);
- копия кредитного договора с графиком платежей;
- оригинал справки о задолженности по кредитному договору;
- копия доверенности или иного документа (например, Устава), дающего право сотруднику кредитного учреждения подавать заявления и документы в страховую компанию (предоставляется в случае, если Выгодоприобретателем является кредитное учреждение);
- оригинал свидетельства о смерти Застрахованного или его нотариально заверенная копия;
- оригинал или нотариально заверенная копия справки о смерти из ЗАГСа с указанием установленной причины смерти или копия заключительной части акта судебно-медицинской экспертизы с результатами судебно-химических, судебно-биологических, гистологических исследований, заверенная должностным лицом и печатью МВД или прокуратуры;
- оригинал документа (Постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела; справка о ДТП с приложениями по форме, утвержденной действующим Законодательством РФ/нормативными актами; решение судебного органа; справка МЧС), выданного соответствующим органом МВД, МЧС, прокуратуры, суда, в пределах компетенции которого находится установление факта и обстоятельств соответствующего события, или копия документа, заверенного должностным лицом и печатью МВД, МЧС, прокуратуры (в случае необходимости, а именно: ДТП, авиакатастрофы, железнодорожной катастрофы, происшествия на водном транспорте, пожар, противоправные действия);

- оригинал распоряжения Застрахованного о том, кого он назначил получателем страховой выплаты в случае своей смерти или оригинал (нотариально заверенная копия) свидетельства о праве на наследство, выданный нотариусом;
- копия документа (паспорт или документ, его заменяющий), удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, с отметкой о месте его жительства.

б) в связи с установлением Застрахованному группы инвалидности:

- копия Договора (полиса) (для Договоров индивидуального страхования);
- письменное заявление Застрахованного (Выгодоприобретателя) на страховую выплату по установленной Страховщиком форме с подробным описанием обстоятельств, повлекших за собой установление Застрахованному группы инвалидности и с указанием способа получения страховой выплаты (через кассу Страховщика или путём перечисления на расчетный счёт);
- письменное заявление Застрахованного по установленной Страховщиком форме с указанием полных банковских реквизитов (если в заявлении на страховую выплату выбран способ получения страховой выплаты на расчетный счет);
- копия кредитного договора с графиком платежей;
- оригинал справки о задолженности по кредитному договору;
- копия доверенности или иного документа (например, Устава), дающего право сотруднику кредитного учреждения подавать заявления и документы в страховую компанию (предоставляется в случае, если Выгодоприобретателем является кредитное учреждение);
- нотариально заверенная копия справки бюро МСЭ об установлении группы инвалидности;
- копия направления на медико-социальную экспертизу, заверенная руководителем бюро МСЭ и печатью бюро МСЭ;
- копия медицинской карты (карт) Застрахованного за весь период наблюдения по поводу травмы/заболевания, приведшего к установлению инвалидности, заверенная лечебным учреждением. Копия медицинской карты должна быть заверена должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского учреждения;
- для работающих застрахованных копии закрытых листков нетрудоспособности, заверенные сотрудником отдела кадров/управления персоналом либо уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления персоналом организации, в которой работает Застрахованный / для учащихся застрахованных заверенная руководителем образовательного учреждения и печатью образовательного учреждения копия справки формы 095/у или документа о временной нетрудоспособности учащегося, её заменяющего / для неработающих застрахованных копия трудовой книжки (справка из службы занятости в случае необходимости);
- оригинал документа (Постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела; справка о ДТП с приложениями по форме, утвержденной действующим Законодательством РФ/нормативными актами; решение судебного органа; справка МЧС), выданного соответствующим органом МВД, МЧС, прокуратуры, суда, в пределах компетенции которого находится установление факта и обстоятельств соответствующего события, или копия документа, заверенного должностным лицом и печатью МВД, МЧС, прокуратуры (в случае необходимости, а именно: ДТП, авиакатастрофы, железнодорожной катастрофы, происшествия на водном транспорте, пожар, противоправные действия);
- копия документа (паспорт или документ, его заменяющий), удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, с отметкой о месте его жительства.

в) в связи с временной утратой трудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая:

- копия Договора (полиса) (для Договоров индивидуального страхования);
- письменное заявление Застрахованного (Выгодоприобретателя) на страховую выплату по установленной Страховщиком форме с подробным описанием обстоятельств, приведших к временной утрате Застрахованным трудоспособности и с указанием способа получения страховой выплаты (через кассу Страховщика или путём перечисления на расчетный счёт);
- письменное заявление Застрахованного по установленной Страховщиком форме с указанием полных банковских реквизитов (если в заявлении на страховую выплату выбран способ получения страховой выплаты на расчетный счет);
- копия кредитного договора с графиком платежей;
- оригинал справки о задолженности по кредитному договору;
- копия доверенности или иного документа (например, Устава), дающего право сотруднику кредитного учреждения подавать заявления и документы в страховую компанию (предоставляется в случае, если Выгодоприобретателем является кредитное учреждение);
- при стационарном лечении - оригинал выписки (выписного эпикриза) из медицинской карты стационарного больного (с даты первичного обращения по заявленному событию) и/или копия медицинской карты стационарного больного, заверенная лечебным учреждением (с даты первичного обращения по заявленному событию)/при амбулаторном лечении – оригинал выписки из

медицинской карты амбулаторного больного (с даты первичного обращения по заявленному событию) и/или копия амбулаторной медицинской карты Застрахованного, заверенная лечебным учреждением (с даты первичного обращения по заявленному событию). Копия медицинской карты должна быть заверена должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского учреждения;

- копии закрытых листков нетрудоспособности, заверенные сотрудником отдела кадров/управления персоналом либо уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления персоналом организации, в которой работает Застрахованный / для учащихся застрахованных заверенная руководителем образовательного учреждения и печатью образовательного учреждения копия справки формы 095/у или документа о временной нетрудоспособности учащегося, её заменяющего;
- оригинал документа (Постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела; справка о ДТП с приложениями по форме, утвержденной действующим Законодательством РФ/нормативными актами; решение судебного органа; справка МЧС), выданного соответствующим органом МВД, МЧС, прокуратуры, суда, в пределах компетенции которого находится установление факта и обстоятельств соответствующего события, или копия документа, заверенного должностным лицом и печатью МВД, МЧС, прокуратуры (в случае необходимости, а именно: ДТП, авиакатастрофы, железнодорожной катастрофы, происшествия на водном транспорте, пожар, противоправные действия);
- копия документа (паспорт или документ, его заменяющий), удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, с отметкой о месте его жительства.

г) в связи с временной утратой трудоспособности Застрахованного в результате заболевания:

- копия Договора (полиса) (для Договоров индивидуального страхования);
- письменное заявление Застрахованного (Выгодоприобретателя) на страховую выплату по установленной Страховщиком форме с подробным описанием обстоятельств, приведших к временной утрате Застрахованным трудоспособности, и с указанием способа получения страховой выплаты (через кассу Страховщика или путём перечисления на расчетный счёт);
- письменное заявление Застрахованного по установленной Страховщиком форме с указанием полных банковских реквизитов (если в заявлении на страховую выплату выбран способ получения страховой выплаты на расчетный счет);
- копия кредитного договора с графиком платежей;
- оригинал справки о задолженности по кредитному договору;
- копия доверенности или иного документа (например, Устава), дающего право сотруднику кредитного учреждения подавать заявления и документы в страховую компанию (предоставляется в случае, если Выгодоприобретателем является кредитное учреждение);
- при стационарном лечении - оригинал выписки (выписного эпикриза) из медицинской карты стационарного больного (с даты первичного обращения по заявленному событию) и/или копия медицинской карты стационарного больного, заверенная лечебным учреждением (с даты первичного обращения по заявленному событию); при амбулаторном лечении – оригинал выписки из медицинской карты амбулаторного больного (с даты первичного обращения по заявленному событию) и/или копия амбулаторной медицинской карты Застрахованного, заверенная лечебным учреждением (с даты первичного обращения по заявленному событию). Копия медицинской карты должна быть заверена должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского учреждения;
- копии закрытых листков нетрудоспособности, заверенные сотрудником отдела кадров/управления персоналом либо уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления персоналом организации, в которой работает Застрахованный / для учащихся застрахованных заверенная руководителем образовательного учреждения и печатью образовательного учреждения копия справки формы 095/у или документа о временной нетрудоспособности учащегося, её заменяющего;
- копия документа (паспорт или документ, его заменяющий), удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, с отметкой о месте его жительства.

д) в связи с травмой Застрахованного:

- копия Договора (полиса) (для Договоров индивидуального страхования);
- письменное заявление Застрахованного (Выгодоприобретателя) на страховую выплату по установленной Страховщиком форме с подробным описанием обстоятельств получения Застрахованным травмы или тяжких телесных повреждений и с указанием способа получения страховой выплаты (через кассу Страховщика или путём перечисления на расчетный счёт);

- письменное заявление Застрахованного по установленной Страховщиком форме с указанием полных банковских реквизитов (если в заявлении на страховую выплату выбран способ получения страховой выплаты на расчетный счет);
- копия кредитного договора с графиком платежей;
- оригинал справки о задолженности по кредитному договору;
- копия доверенности или иного документа (например, Устава), дающего право сотруднику кредитного учреждения подавать заявления и документы в страховую компанию (предоставляется в случае, если Выгодоприобретателем является кредитное учреждение);
- при стационарном лечении - оригинал выписки (выписного эпикриза) из медицинской карты стационарного больного (с даты первичного обращения по заявленному событию) и/или копия медицинской карты стационарного больного, заверенная лечебным учреждением (с даты первичного обращения по заявленному событию)/при амбулаторном лечении – оригинал выписки из медицинской карты амбулаторного больного (с даты первичного обращения по заявленному событию) и/или копия амбулаторной медицинской карты Застрахованного, заверенная лечебным учреждением (с даты первичного обращения по заявленному событию). Копия медицинской карты должна быть заверена должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского учреждения;
- оригинал документа (Постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела; справка о ДТП с приложениями по форме, утвержденной действующим Законодательством РФ/нормативными актами; решение судебного органа; справка МЧС), выданного соответствующим органом МВД, МЧС, прокуратуры, суда, в пределах компетенции которого находится установление факта и обстоятельств соответствующего события, или копия документа, заверенного должностным лицом и печатью МВД, МЧС, прокуратуры (в случае необходимости, а именно: ДТП, авиакатастрофы, железнодорожной катастрофы, происшествия на водном транспорте, пожар, противоправные действия);
- копия документа (паспорт или документ, его заменяющий), удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, с отметкой о месте его жительства.

Для получения страховой выплаты при наступлении событий, указанных в п.п.4.2.к-4.2.м Застрахованный (Выгодоприобретатель, Страхователь) должен представить Страховщику документы, перечисленные в п.10 Приложения №1, разделе 7 Приложения №2, п.8 Приложения №3.

8.3. Во всех справках и выписках из медицинских учреждений обязательно должны быть указаны: диагноз, полные ФИО Застрахованного, дата рождения/возраст Застрахованного, а также должны быть проставлены печать и штамп медицинского учреждения.

В случае если Выгодоприобретателем является малолетний, и право на получение страховой выплаты имеют его родитель, усыновитель либо опекун, то также должны быть предоставлены документы, подтверждающие право на получение страховой выплаты заявителем (копия Свидетельства о рождении малолетнего получателя выплаты, нотариально заверенные копии документов об опекунстве/усыновлении).

В случае если Застрахованным/Выгодоприобретателем является недееспособный, и право на получение страховой выплаты имеет его опекун, то также должны быть предоставлены документы, подтверждающие право на получение страховой выплаты заявителем (нотариально заверенные копии документов об опекунстве).

В случае если Застрахованный/Выгодоприобретатель доверяет получение страховой выплаты третьему лицу, то также должен быть предоставлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности с правом получения страховой выплаты.

Все документы, предусмотренные настоящим разделом и предоставляемые Страховщику в связи со страховыми выплатами, должны быть составлены на русском языке. Если предоставляемые Страховщику документы выданы на территории иностранного государства, то они должны быть надлежащим образом легализованы, в т.ч. иметь апостиль (если применимо) и/или нотариально заверенный перевод. В случае предоставления документов, которые не могут быть прочтены в связи с особенностями почерка врача или сотрудника компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа, Страховщик вправе отложить решение по заявленному событию до предоставления документов надлежащего качества.

8.4. Если по предоставленным документам установить факт наличия страхового случая либо его отсутствия не представляется возможным, то Страховщик вправе запросить дополнительные документы, не предусмотренные п.8.2 Правил, из числа перечисленных в п.8.14 и продублированных в Приложении №74 у Застрахованного, Выгодоприобретателя, Страхователя, правоохранительных органов, медицинских учреждений и других предприятий и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая.

Если Застрахованным/Выгодоприобретателем/Страхователем представлены не все документы, указанные в п.8.2 Правил, то Страховщик вправе принять решение по заявленному случаю на основании представленных документов при условии, что таких документов достаточно для установления факта наличия/отсутствия страхового случая и размера страховой выплаты.

В случае сомнений в подлинности и/или достоверности, а также достаточности документов, представленных Застрахованным (Выгодоприобретателем, Страхователем) в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, или для подтверждения состояния утраты трудоспособности, в том числе и при назначении группы инвалидности, Страховщик вправе направить Застрахованного на повторные лабораторные и инструментальные исследования (включая ультразвуковые исследования, рентгенологические и иные методы лучевой диагностики), повторные медицинские осмотры, осуществляемые врачами различных специальностей. Указанные исследования и медицинские осмотры

проводятся врачами, назначенными Страховщиком, в местах, обозначенных Страховщиком, и за его счет.

Застрахованный, Выгодоприобретатели и Страхователь обязаны предоставить Страховщику или его представителю свободный доступ к информации, имеющей отношение к страховому случаю.

8.5. В случае если Страховщиком были запрошены у Застрахованного, Выгодоприобретателя, Страхователя или компетентных органов дополнительные документы, необходимые для установления факта наступления страхового случая, а также при обстоятельствах, указанных в абзаце 3 п.8.4 Правил, срок принятия решения по заявленному случаю, указанный в п.п.8.6, 8.8 Правил приостанавливается до даты получения Страховщиком дополнительных документов и/или до даты окончания проверки обстоятельств, указанных в абзаце 3 п.8.4 Правил.

В случае если дополнительные документы запрошены Страховщиком у Страхователя или компетентных органов, Страховщик в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.8.2 Правил, и дополнительно запрошенных Страховщиком у Застрахованного или Выгодоприобретателя документов согласно п.8.4 (если таковые были запрошены) информирует лицо, претендующее на страховую выплату, об отсрочке рассмотрения.

8.6. При принятии решения о непризнании случая страховым, отказе (отсрочке) в выплате Страховщик в письменной форме и со ссылками на пункты настоящих Правил информирует об этом лицо, претендующее на страховую выплату в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.8.2 Правил, и дополнительно запрошенных документов согласно п.8.4 (если таковые были запрошены).

8.7. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным федеральным законом или Договором.

8.8. При принятии Страховщиком положительного решения о страховой выплате, данная выплата осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты получения Страховщиком всех документов, указанных в п.8.2 Правил, и документов, запрошенных дополнительно согласно п.8.4 (если таковые были запрошены), за исключением случая, когда по факту смерти или инвалидности Застрахованного возбуждается уголовное дело. Днем выплаты считается день списания средств с расчетного счета или выдачи их из кассы Страховщика.

8.9 Страховые выплаты осуществляются в российских рублях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в том числе валютным законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.

По Договорам страхования с валютным эквивалентом страховые выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для данной иностранной валюты на дату выплаты (перечисления).

По требованию получателя выплаты, не являющегося резидентом РФ, страховая выплата может быть произведена в иностранной валюте в порядке, предусмотренном валютным законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами валютного регулирования.

8.10. Страховая выплата по желанию получателя может быть произведена либо наличными деньгами из кассы Страховщика, либо путем перечисления на банковский счет получателя или иным способом по согласованию сторон. Расходы по перечислению страховой выплаты на банковский счет получателя несет получатель.

8.11. В случае смерти Застрахованного соблюдается следующий приоритет по выплате страховой суммы:

а) в первую очередь - указанному в Договоре Выгодоприобретателю. Если в Договоре указано несколько Выгодоприобретателей, но не указаны их доли, выплата осуществляется всем Выгодоприобретателям в равных долях;

б) при отсутствии Выгодоприобретателя (не был назначен, умер ранее Застрахованного, умер одновременно с Застрахованным) – наследникам Застрахованного;

в) при отсутствии получателя по п.8.11.а и п.8.11.б - лицу, признанному наследником Застрахованного по гражданскому законодательству, при предоставлении Свидетельства о праве на наследство по закону.

Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему страховую выплату, право на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего получателя, если иное не предусмотрено Договором.

Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных повреждений, повлекших смерть Застрахованного, исключаются из списка получателей страховой выплаты.

8.12. При объявлении судом Застрахованного умершим страховая выплата производится при условии, если в решении суда указано, что Застрахованный пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, и день его исчезновения или предполагаемой гибели приходится на период действия Договора. При признании Застрахованного судом безвестно отсутствующим страховая выплата не производится.

8.13. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного или Выгодоприобретателя по доверенности, оформленной в установленном законом порядке.

8.14. Перечень документов, которые могут быть дополнительно запрошены Страховщиком для установления факта страхового случая:

- Заверенная должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского учреждения копия медицинской карты Застрахованного;
- Заверенная должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского учреждения копия

журнала приемного отделения / травматологического пункта;

- Заверенная должностным лицом станции скорой медицинской помощи (главный врач, заместитель главного врача) и печатью станции скорой медицинской помощи копия карты вызова скорой медицинской помощи;
- Заверенная руководителем бюро МСЭ и печатью бюро МСЭ копия направления на медико-социальную экспертизу;
- Заверенная руководителем бюро МСЭ и печатью бюро МСЭ копия акта (протокола) освидетельствования МСЭ;
- Оригинал или заверенная руководителем бюро МСЭ и печатью бюро МСЭ копия результатов (акт/протокол) контрольного освидетельствования, проведенного организацией медико-социальной экспертизы;
- Данные лабораторных и диагностических исследований (рентгеновские снимки – оригиналы; заключение врача-рентгенолога – оригинал; КТ – оригинал снимков, оригинал протокола с заключением; МРТ – оригинал снимков, оригинал протокола с заключением; ЭКГ – заверенная должностным лицом ЛПУ (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью ЛПУ копия с заключением; ЭЭГ – заверенная должностным лицом ЛПУ (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью ЛПУ копия с заключением; ЭхоЭГ – заверенная должностным лицом ЛПУ (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью ЛПУ копия с заключением; РЭГ – заверенная должностным лицом ЛПУ (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части) и печатью ЛПУ копия с заключением; анализы/исследования физиологических жидкостей – заверенная должностным лицом ЛПУ (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью ЛПУ копия; цитологическое/гистологическое/морфологическое исследование – заверенная должностным лицом ЛПУ (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью ЛПУ копия; и т.п.;
- Заверенная должностным лицом МВД/прокуратуры и печатью МВД/прокуратуры копия акта судебно-медицинской экспертизы (исследования) с результатами судебно-химических и иных проведенных исследований;
- Заверенная должностным лицом учреждения (организации), в которой проводилось исследование, и печатью учреждения (организации) копия акта патолого-анатомического исследования;
- Заверенная должностным лицом медицинского учреждения (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по КЭК (клинико-экспертной работе), председатель врачебной комиссии, начальник медицинской части и другие уполномоченные лица (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского учреждения копия посмертного эпикриза;
- Заверенные сотрудником отдела кадров/управления персоналом либо уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих данные полномочия) и печатью отдела кадров/управления персоналом копии листков нетрудоспособности;
- Заверенная руководителем образовательного учреждения и печатью образовательного учреждения копия справки формы 095/у или документа о временной нетрудоспособности учащегося, её заменяющего;
- Копия трудовой книжки (для работающих – заверенная сотрудником отдела кадров/управления персоналом и печатью отдела кадров/управления персоналом, для неработающих – без заверения);
- Оригинал справки из службы занятости;
- Заверенная сотрудником отдела кадров / управления персоналом и печатью отдела кадров/управления персоналом копия Акта о несчастном случае на производстве;
- Заверенная сотрудником отдела кадров/управления персоналом и печатью отдела кадров/управления персоналом копия Акта расследования несчастного случая по пути на работу / с работы;
- Заверенная руководителем организации (учреждения), где проводилась тренировка/соревнование, и печатью организации (учреждения) копия Акта о несчастном случае на тренировке / во время соревнований;
- Заверенная руководителем учебного заведения и печатью учебного заведения копия Акта о несчастном случае в учебном заведении / по пути в учебное заведение / по пути из учебного заведения;
- Заверенная руководителем лагеря и печатью лагеря копия Акта о несчастном случае в оздоровительных и иных спортивных / молодежных / образовательных лагерях;
- Заверенная должностным лицом МВД и печатью МВД копия справки о ДТП по форме (с приложениями), утвержденной действующим Законодательством РФ/нормативными актами;
- Оригинал или заверенная должностным лицом МВД и печатью МВД копия документа, содержащего подробную информацию об обстоятельствах произошедшего с Застрахованным события и результатах (в том числе окончательных) расследования;
- Заверенная должностным лицом МЧС и печатью МЧС копия справки о пожаре;
- Заверенная судом копия решения суда;
- Копия ПТС;
- Копия водительского удостоверения;

- Письменная информация и разъяснения от организаций / учреждений, имеющих сведения о событии, обладающем признаками страхового;
- Письменное объяснение Застрахованного / Выгодоприобретателя по вопросам, возникшим в ходе рассмотрения предоставленных документов по заявленному событию, обладающему признаками страхового;
- Копия заявления на страхование;
- Копия квитанции / платежного поручения об уплате страхового взноса/взносов;
- Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Копия налоговой декларации.

9. Прекращение Договора, выкупная сумма

9.1. Договор прекращается:

а) при наступлении даты окончания срока страхования, при отсутствии неурегулированных заявленных случаев, обладающих признаками страховых, по Договору;

б) при исполнении Страховщиком своих обязательств по Договору в полном объеме, при наличии страховых случаев в течение срока страхования.

9.2. Договор досрочно прекращается при ликвидации Страхователя - юридического лица или смерти Страхователя – физического лица, в случае, если Застрахованный не принял на себя исполнение обязанностей Страхователя по уплате взносов.

9.3. Договор может быть досрочно прекращен по требованию Страхователя. В этом случае Страхователю возвращаются уплаченные им страховые взносы по страхованию рисков, перечисленных в п.п.4.1.а-к, 4.1.м, за неистекший срок действия Договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов (комиссионного вознаграждения, а также расходов Страховщика на ведение дела в размере 5% (пяти процентов), если Договором не предусмотрено иное. Если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил, то последний возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью.

9.4. Договор может быть досрочно прекращен по требованию Страховщика в случае неисполнения Страхователем обязанностей по Договору, в том числе, в случае неуплаты страховых взносов в установленные Договором сроки.

9.5. В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Страховщика Страхователю возвращаются уплаченные им страховые взносы, уплачиваемые в качестве платы за страхование рисков, перечисленных в п.п.4.1.а-4.1.к, 4.1.м Правил за неистекший срок действия Договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов (комиссионного вознаграждения, а также расходов Страховщика на ведение дела в размере 5% (пяти процентов).

9.6. В случае досрочного расторжения по инициативе Страховщика или Страхователя Договора, заключенного на случай наступления риска, указанного п.4.2.л Правил, выкупная сумма равна 0 (нулю), если Договором не предусмотрено иное.

9.7. О намерении досрочного прекращения Договора стороны обязаны письменно уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения Договора, если Договором не предусмотрено иное.

9.8. При изменении условий Договора коллективного страхования, уменьшающих объем ответственности Страховщика (прекращение Договора в отношении конкретных Застрахованных, уменьшение страховых сумм, изменение страховых рисков), Страхователю возвращаются:

- в случае прекращения Договора в отношении конкретных Застрахованных, уплаченные за этих Застрахованных страховые взносы за неистекший срок действия Договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов;
- в случае уменьшения объема ответственности Страховщика в отношении конкретных Застрахованных без изменения общей численности, часть уплаченных за этих Застрахованных страховых взносов за неистекший срок действия Договора, пропорционально уменьшению ответственности.

По соглашению сторон Договора возврат указанных сумм может быть отложен до окончания Договора или, в случае последующего увеличения ответственности Страховщика по Договору (включение в Договор новых Застрахованных, увеличение страховых сумм, изменение страховых рисков), проведен взаимозачет.

10. Права и обязанности сторон

10.1. Страхователь вправе:

10.1.1. проверять и требовать соблюдения Страховщиком условий Договора;

10.1.2. получить дубликат Договора (полиса) в случае утраты оригинала;

10.1.3. с письменного согласия Застрахованного назначить Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного, а также с согласия Застрахованного заменить такого Выгодоприобретателя другим лицом до наступления предусмотренного Договором страхового случая;

10.1.4. получить любые разъяснения по Договору;

10.1.5. досрочно прекратить Договор до наступления соответствующего страхового случая, при условии обязательного письменного уведомления об этом Страховщика не менее чем за тридцать дней до даты предполагаемого досрочного прекращения Договора, и получить соответствующую выкупную сумму, если это предусмотрено Договором и не противоречит ст.431 ГК РФ;

10.1.6. с согласия Страховщика изменить условия Договора, касающиеся размера страховой суммы, срока страхования, размера и порядка уплаты страховых взносов. Такие изменения должны оформляться дополнительным соглашением к Договору;

10.1.7. пользоваться другими правами, предусмотренными Договором, Правилами и законодательством РФ.

10.2. Страхователь обязан:

10.2.1. уплачивать страховые взносы в размере и в сроки, которые установлены Договором;

10.2.2. в случае наступления страховых событий, описанных в п.п.4.1.а–4.1.м Правил письменно известить об этом Страховщика в течение тридцати дней со дня, когда у Страхователя появилась возможность сообщить о случившемся. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления события, указанного в п.п.4.1.а–4.1.м Правил, может быть исполнена Застрахованным или Выгодоприобретателем;

10.2.3. сообщить Страховщику достоверную информацию о Застрахованном и Выгодоприобретателе;

10.2.4. предоставить Страховщику или его представителю свободный доступ к информации, имеющей отношение к страховому случаю;

10.2.5. сообщать Страховщику об изменении организационно-правовой формы или юридического адреса Страхователя – юридического лица;

10.2.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, Правилами и законодательством РФ.

10.3. Страховщик вправе:

10.3.1. проверять сообщенную Страхователем, Застрахованным и Выгодоприобретателем информацию, а также выполнение ими условий Договора;

10.3.2. отсрочить рассмотрение документов и страховую выплату до даты полной уплаты страхового взноса (или его первой части, если Договором предусмотрена рассрочка взноса), а также в случае, если у него возникли сомнения в праве Застрахованного (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты, а именно:

а) до предоставления Застрахованным, Выгодоприобретателем, Страхователем всех необходимых документов, предусмотренных разделом 8 Правил, а также п.10 Приложения №1, разделом 7 Приложения №2, п.8 Приложения №3.

б) до получения Страховщиком документов, запрашиваемых им в связи с заявлением о страховом случае, у учреждений и организаций, владеющих или обязанных владеть информацией о страховом случае;

в) до принятия решения компетентными органами, если по факту событий, указанных в п.4.2 Правил, возбуждено уголовное дело;

г) до тех пор, пока Застрахованный (Выгодоприобретатель) не представит Страховщику необходимые доказательства права на получение страховой выплаты (если у Страховщика имеются обоснованные сомнения в его праве на получение страховой выплаты);

10.3.3. признать событие нестраховым, если оно наступило в результате причин, перечисленных в п.п.4.3, 4.4 Правил и в п.5.3 Приложения №2 (если в Договоре не указан иной перечень событий, которые не признаются страховыми), а также, если Страхователь (Застрахованный):

а) не сообщил об изменении рода занятий, новых увлечениях Застрахованного, если данное изменение явилось прямой или косвенной причиной наступления события, обладающего признаками страхового случая;

б) не предъявил документов и сведений, запрошенных Страховщиком в соответствии с положениями раздела 8 Правил и необходимых для установления причин, характера события, обладающего признаками страхового случая, и его связи с наступившими последствиями или представил заведомо ложные доказательства;

в) в случае неполной уплаты страхового взноса в сроки, предусмотренные Договором;

г) в случае неисполнения Страхователем (Застрахованным) обязанностей, предусмотренных Правилами и/или Договором;

10.3.4. потребовать признания Договора недействительным в соответствии со ст.944 Гражданского кодекса РФ, если после заключения Договора будет установлено, что Страховщику сообщены заведомо ложные, неполные или искаженные сведения о Застрахованном при заключении Договора. В этом случае все произошедшие события будут являться нестраховыми;

10.3.5. полностью или частично отказать в страховой выплате, если:

а) Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) своевременно не уведомил Страховщика о наступлении события, обладающего признаками страхового случая, в течение 30 (тридцати) календарных дней после данного события или с момента устранения обстоятельств, препятствующих соблюдению этого срока, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;

б) в случае смерти Застрахованного, если его смерть наступила вследствие самоубийства (за исключением случаев, когда к этому времени Договор действовал уже не менее двух лет), если иное не установлено Договором;

в) при наступлении события в результате воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения, если иное не установлено Договором;

г) при наступлении события в результате военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, если иное не установлено Договором;

д) при наступлении события в результате гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если иное не установлено Договором;

10.3.6. потребовать досрочного прекращения Договора в случае неисполнения Страхователем обязанностей по Договору, в том числе, в случае неуплаты страховых взносов в установленные Договором сроки, а также в случае обнаружения у Застрахованного ВИЧ-инфекции или СПИДа;

10.3.7. пользоваться иными правами, предусмотренными Договором, Правилами и законодательством РФ.

10.4. Страховщик обязан:

10.4.1. передать Страхователю или Застрахованному Договор (полис) с приложением Правил в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты вступления Договора в силу;

10.4.2. соблюдать конфиденциальность в отношении исполнения Договора и полученной информации о Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателе;

10.4.3. по требованиям Страхователей, Застрахованных, Выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение заключить Договор, разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах и Договоре, расчеты изменения в течение срока действия Договора страховой суммы, расчеты страховой выплаты или выкупной суммы (если она предусмотрена Договором).

10.4.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, Правилами и законодательством РФ.

10.5. Застрахованный вправе:

10.5.1. выполнять предусмотренные Договором и Правилами обязанности Страхователя:

а) в случае смерти Страхователя–физического лица;

б) в случае намерения Страхователя расторгнуть Договор, при условии письменного согласия Страхователя на передачу Застрахованному своих обязанностей по Договору;

10.5.2. требовать от Страховщика разъяснения положений, содержащихся в Правилах и Договорах, расчетов изменения в течение срока действия Договора страховой суммы, расчетов страховой выплаты.

10.6. В случае обнаружения у Застрахованного ВИЧ-инфекции или СПИДа Застрахованный или Страхователь обязаны сообщить об этом Страховщику в течение тридцати дней с даты обнаружения данной инфекции или заболевания.

11. Форс-мажор

11.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) сторона, подвергшаяся их воздействию, вправе приостановить (до устранения последствий форс-мажорных обстоятельств) исполнение обязательств по Договорам.

11.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, каждая из сторон немедленно информирует другую сторону о возникшей ситуации и принятых для ее урегулирования мерах.

11.3. Сторона, не исполнившая обязательств по уведомлению другой стороны о начале воздействия обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на такие обстоятельства как основание освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

12. Конфиденциальная информация

12.1. Стороны считают конфиденциальной информацию:

12.1.1. о размере страхового взноса, подлежащего уплате по Договору:

12.1.2. о персональных данных Застрахованного: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес проживания, контактной информации;

12.1.3. о персональных данных Застрахованного специальной категории: данных о состоянии здоровья Застрахованного, о заболеваниях Застрахованного, а также о случаях его обращения за медицинской помощью, если такая информация доступна и получена Страховщиком.

12.1.4. Стороны примут все достаточные меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

12.2 Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору передавать указанные в п.12.1.2 Правил персональные данные своим партнерам, с которыми у Страховщика заключены договоры, направленные на исполнение Страховщиком обязательств по Договору. При этом Страховщик подтверждает, что с указанными организациями заключены договоры, в которых в обязательства этих организаций вменено предотвращение разглашения персональных данных Застрахованных Страховщика и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке.

12.3. Посредством направления соответствующих запросов в медицинские учреждения Страховщиком могут быть получены данные, указанные в п.12.1.3 Правил. При этом врачи медицинских учреждений освобождаются от обязательств конфиденциальности перед Страховщиком.

12.4. Передача конфиденциальной информации иным лицам или иное разглашение этой информации может осуществляться только с письменного согласия Сторон, а при осуществлении этих действий в отношении информации, указанной в п.п.12.1.2 и 12.1.3 Правил, и с письменного согласия Застрахованного.

12.5. При извещении Страхователя о прекращении действия Договора в отношении конкретного Застрахованного по основаниям, предусмотренным в Правилах, Страховщик не указывает заболевания (состояния) Застрахованного.

12.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Страховщик обрабатывает персональные данные Застрахованных (в том числе данные специальной категории) для осуществления добровольного страхования Застрахованных, в том числе в целях урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования Застрахованных о других продуктах и услугах Страховщика, в статистических целях и в целях проведения анализа.

После прекращения действия Договора (в том числе при его расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 20 (двадцати) лет с момента прекращения действия Договора, либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

12.7. Страховщик и партнеры Страховщика, с которыми у Страховщика заключены договоры, направленные на исполнение Страховщиком обязательств по Договору имеют право осуществлять все действия (операции) с персональными данными Застрахованных (в том числе с данными специальной категории), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) в медицинские учреждения (при необходимости), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Страховщик и партнеры Страховщика вправе обрабатывать персональные данные Застрахованных (в том числе данные специальной категории) посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных Страховщика и партнеров Страховщика.

12.8. Подписывая Договор, Страхователь подтверждает, что им получены от Застрахованных письменные согласия на обработку Страховщиком и партнерами Страховщика их персональных данных, запрошенных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» в объеме, необходимом Страховщику в целях, указанных в п.12.7 Правил.

12.9.По запросу Страховщика Страхователь обязуется своевременно предоставить Страховщику указанные письменные согласия Застрахованных.

В случае отзыва Застрахованным своего согласия на обработку персональных данных, переданного Страхователю, Страхователь обязан письменно уведомить об этом Страховщика.

13. Заключительные положения

13.1. Все денежные расчеты между сторонами осуществляются в соответствии с законодательством РФ.

13.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий Договора возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае невозможности достичь согласия – в порядке, предусмотренном законодательством РФ.